

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC
QQ RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
dengan
PT STRUKTUR INDONESIA MADAMI
tentang :
PENGADAAN KONTRAK JASA MOBIL

No. PIHAK PERTAMA : 600.2/U00000/2024-S0

No. PIHAK KEDUA : 912 /SPB/D00000/2024-S0 ✓

Pada hari ini **Kamis** tanggal **30** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Empat (30-05-2024)** kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 64 tanggal 16 Juni 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0114303.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PT STRUKTUR INDONESIA MADANI** berkedudukan di didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Kasmawati Ningsih, SH Notaris di yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam hal ini diwakili oleh **Arifuddin** selaku **Direktur**, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :  ✓

PASAL 1 DEFINISI

1. Sepanjang tidak dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini harus diartikan sebagai berikut:
 - a. **"Kendaraan"** berarti kendaraan yang disewakan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dicantumkan dalam LAMPIRAN PERJANJIAN.
 - b. **"Periode Sewa Kendaraan"** berarti periode dimana PIHAK PERTAMA dapat menikmati jasa sewa Kendaraan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dicantumkan dalam LAMPIRAN PERJANJIAN.
 - c. **"Harga Sewa Kendaraan"** berarti harga yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas jasa sewa kendaraan sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian ini.
 - d. **"Perjanjian"** berarti Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan yang dibuat antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA berikut lampiran-lampirannya dan perubahan dan/atau penambahannya apabila ada.
 - e. **"Kendaraan Pengganti Sementara"** berarti kendaraan yang dapat dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk sementara waktu.
 - f. **"Pihak Ketiga"** adalah semua pihak yang bukan bagian dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.
 - g. **"Bulan"** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.
 - h. **"Hari Kalender"** adalah kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB pada hari berikutnya.

PASAL 2 POKOK PEKERJAAN

PENGADAAN KONTRAK JASA PELAYANAN 1 (satu) UNIT MOBIL Mitsubishi Triton, Nomor Polisi DD 8318 YZ Nomor Mesin 4N15UGN5981 dengan Spesifikasi Mobil sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 3 HARGA SEWA KENDARAAN

1. Harga yang di setuju oleh **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan sewa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Triton jangka Waktu sewa 6 (Enam) bulan adalah sebesar **Rp. 114.000.000 (Seratus empat belas juta rupiah)** harga tersebut **sudah** termasuk Pajak.
2. Total Harga seperti yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini merupakan harga maksimum yang dapat dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dan bukan merupakan jumlah yang harus direalisasikan.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 4 **CARA DAN TENGGANG WAKTU PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayar biaya jasa sewa kendaraan kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 6 (Enam) kali angsuran.
2. Pembayaran pertama angsuran pertama akan dibayarkan **PIHAK PERTAMA** setelah penandatanganan perjanjian ini senilai Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) harga tersebut termasuk pajak.
3. Pembayaran angsuran kedua sampai dengan angsuran keenam dilakukan setiap bulan sebesar **Rp. 19.000.000,-** (Sembilan belas juta rupiah) harga tersebut **sudah** termasuk pajak.
4. Pembayaran sewa seperti yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini dilakukan **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA** secara transfer ke :

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Rekening Nomor : 1740002087534

Atas Nama : Arifuddin

NPWP : 86186.105.2-801.000

5. Penagihan harus sudah diterima bagian Keuangan **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan dengan melampirkan dokumen penagihan lengkap dan kelengkapan dokumen lainnya sebagai berikut:
6. Kwitansi pembayaran bermaterai 10.000,- yang mencantumkan total jumlah yang diterima.
 - a. Berita acara serah terima kendaraan yang diketahui dan disetujui **PARA PIHAK**
 - b. Faktur pajak.
 - c. Permohonan pembayaran harus ditujukan kepada wadir keuangan.
 - d. Masing-masing di buat rangkap 2 (dua)
7. **PIHAK PERTAMA** akan membayar jumlah uang yang merupakan hak dari **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya tagihan yang benar dan lengkap sesuai yang diperlukan pada Pasal 5 ayat 5.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Seluruh Pengadaan Kontrak Jasa sewa kendaraan tersebut dalam pasal 1 surat perjanjian ini dilakukan selama **6 (enam) bulan** terhitung mulai tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (31-05-2024) sampai dengan mulai tanggal **Tiga Puluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (30-11-2024).
2. Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan salah satu pihak mengajukan perpanjangan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh hari) hari sebelum perjanjian ini berakhir.
3. **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sewaktu-waktu selama masa perjanjian.

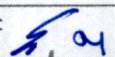
Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :

PASAL 6 KENDARAAN MOGOK

1. Dalam hal Kendaraan mengalami mogok atau tidak dapat dijalankan pada waktu digunakan oleh Pengguna Kendaraan (user), maka Pengguna Kendaraan (user) berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada **PIHAK KEDUA**, untuk mendapatkan perbaikan di bengkel yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, dan administrasi yang timbul atas klaim pekerjaan penanganan asuransi kecelakaan, menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan menanggung segala biaya kerusakan penyebab mogok atau biaya derek (jika ada) pada wilayah operasional **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7 D E N D A

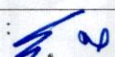
1. Jika kendaraan tidak dapat dipergunakan dalam jangka waktu 1X24 jam, akan dilakukan pemotongan sewa per hari secara prorata dari nilai harga sewa kendaraan.
2. Apabila kendaraan yang disewakan **PIHAK KEDUA** tidak dapat dioperasikan oleh sebab kerusakan teknis mesin, bukan karena kecelakaan atau klaim asuransi, maka dalam waktu 3X24 jam **PIHAK KEDUA** harus mengganti kendaraan tersebut dengan kendaraan lain yang sejenis dan siap pakai.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan cadangan kendaraan sebagai pengganti kendaraan operasional yang disewakan sesuai dengan jenis dan kelengkapan kendaraan yang disewakan dengan mekanisme pembayaran pemotongan biaya sewa perbulannya.
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dan menyelesaikan dengan biaya **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan denda, pinalti atau hukuman atas pelanggaran undang-undang lalu lintas yang dikarenakan tidak lengkapnya surat-surat kendaraan sesuai yang dimaksud pada pasal 6 (enam), kecuali pelanggaran undang-undang lalu lintas yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. Apabila terjadi kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas sebagai akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** maka segala yang timbul akibat kecelakaan tersebut seperti biaya pengobatan, santunan cacat badan, dan meninggal menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
6. Apabila terjadi kerusakan kendaraan akibat pelanggaran lalu lintas, kecelakaan dan lain-lain oleh kelalaian **PIHAK PERTAMA** yang mengakibatkan kendaraan tersebut tidak dapat dipergunakan, maka segala biaya yang timbul atas perbaikan tersebut menjadi beban lembaga asuransi yang ditunjuk. Setiap biaya administrasi yang timbul atas klaim pekerjaan penanganan asuransi kecelakaan, menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.
7. Semua izin yang menyangkut pemakaian kendaraan oleh **PIHAK PERTAMA** dimaksud dalam pasal 1 (satu) perjanjian ini baik dari Instansi Pemerintah maupun pihak lainnya diurus sendiri oleh **PIHAK KEDUA**, serta semua biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak dan menyetujui segala pekerjaan hanya dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai yang diatur dalam pasal 3 perjanjian ini dan sesuai dengan kelengkapan dan spesifikasi sebagaimana yang terlampir dalam perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib memenuhi kewajiban pembayarannya atas biaya sewa serta denda-denda atau kewajiban pembayaran lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.
3. **PIHAK PERTAMA** wajib menghubungi **PIHAK KEDUA** untuk pengaturan perawatan atau pemeriksaan secara teratur berdasarkan Buku Standar Pedoman Petunjuk Kendaraan dan wajib menyerahkan Kendaraan kepada **PIHAK KEDUA** atau bengkel yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Kendaraan dalam hal Kendaraan memasuki jadwal rutin perawatan dan/atau mengalami kerusakan atau kecelakaan.
4. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** melakukan perbaikan dan/atau perawatan berkala diluar wilayah operasional Kendaraan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.
5. Kendaraan hanya boleh digunakan untuk dan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Semata-mata untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum; dan
 - b. Menggunakan Pengemudi yang mampu mengemudikan Kendaraan dengan baik dan memiliki SIM yang masih berlaku;
6. **PIHAK PERTAMA** dengan alasan apapun tidak diperbolehkan mengalihkan atau menyewakan lebih lanjut atau memberikan hak dalam hal ini atau menjadikan Kendaraan sebagai agunan kepada pihak lain.
7. **PIHAK PERTAMA** tidak boleh melakukan sesuatu perubahan apapun terhadap bentuk semula dari Kendaraan, menambah atau meniadakan perlengkapan orisinal dari Kendaraan. Apabila pada saat pengembalian Kendaraan ditemukan perubahan, penambahan atau peniadaan perlengkapan orisinal dari Kendaraan maka **PIHAK PERTAMA** wajib merubah ke bentuk semula dari Kendaraan atau mengembalikan perlengkapan orisinal dari Kendaraan.
8. **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahu **PIHAK KEDUA** bila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bila **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk mengganti nama dan/atau alamat;
 - b. Bila ada sesuatu perubahan di dalam tujuan utama menggunakan Kendaraan.
9. **PIHAK PERTAMA** dilarang keras menggunakan Kendaraan untuk balapan, rally atau kampanye politik, tindak kejahatan dan/atau perbuatan melawan hukum.
10. **PIHAK PERTAMA** dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian, kerusakan, dan beban biaya yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi sebagaimana tindakan tersebut diatur di klausul pengecualian dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 9 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selain daripada kewajiban-kewajiban yang tertuang pada bagian lain dari Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menanggapi pesanan jasa sewa Kendaraan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pesanan diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Menyampaikan keterangan, informasi dan/atau dokumen yang benar dan sah selama pelaksanaan Kontrak Sewa Kendaraan.
3. Semua biaya dan pelaksanaan perbaikan serta perawatan Kendaraan, baik yang dilakukan secara periodik maupun insidental, termasuk penggantian ban menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** serta akan dilakukan di bengkel yang ditentukan **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan servis mekanis secara teratur, termasuk untuk melakukan perawatan dan perbaikan Kendaraan sehubungan dengan kegagalan mekanis sebagai akibat dari penggunaan yang wajar (*normal wear and tear*).
4. Apabila Kendaraan Pengganti Sementara diperjanjikan dalam Perjanjian, maka jika Kendaraan mengalami kerusakan yang membutuhkan jangka waktu perbaikan 4 (empat) jam atau lebih, **PIHAK KEDUA** akan secepatnya menyediakan Kendaraan Pengganti Sementara kepada **PIHAK PERTAMA** untuk sementara tanpa biaya tambahan kepada **PIHAK PERTAMA**, sepanjang kerusakan itu terjadi di wilayah **PIHAK KEDUA** berada. Dalam hal ini, Kendaraan Pengganti Sementara harus merupakan kendaraan setipe/setara dengan Kendaraan yang disewa atau yang tersedia serta dalam keadaan baik dan layak jalan.
5. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (selanjutnya disebut "STNK") dan akan memperpanjang STNK paling lambat 5 (lima) kerja. Sebelum tanggal berakhirnya STNK. Semua biaya dan pengeluaran untuk perpanjangan tersebut akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengasuransikan kendaraannya dengan mekanisme *Double Cover*.

PASAL 10 PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

1. Dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memutuskan perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya dalam hal **PIHAK KEDUA** :
 - a. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sejak tanggal Perjanjian sewa kendaraan ini, tidak atau belum memulai pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Memberikan keterangan yang tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan perjanjian ini.
 - c. Mengalihkan menyerahkan pelaksanaan sebagian atau keseluruhan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Tidak mematuhi ketentuan dan atau syarat-syarat kerja yang tercantum dalam Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- e. Tidak ada tanggapan **PIHAK KEDUA** atas peringatan **PIHAK PERTAMA**, baik secara lisan maupun tertulis dalam jangka waktu 7X24 jam, sejak dikeluarkannya surat peringatan.
 - f. Tidak mampu untuk meneruskan atau menyelesaikan pekerjaan ini.
 - g. Dinyatakan pailit secara Hukum dan/atau ijin usaha **PIHAK KEDUA** dicabut oleh Pihak yang berwenang.
2. Bila terjadi keputusan secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 (satu) pasal ini tentang keputusan Perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk pihak lainnya atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan penyewaan kendaraan ini dan bila ada selisih harga, maka selisih harga tersebut menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
 3. Perjanjian ini dapat dibatalkan setiap saat dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan keputusan/pembatalan perjanjian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kalender sebelumnya secara tertulis.
 4. Keputusan atau Pengakhiran perjanjian tidak serta merta menghapuskan Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan, kecuali dengan persyaratan tertulis dari **PARA PIHAK** yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11 AMANDEMEN/ADDENDUM

1. Sebab perubahan atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur atau ditentukan kemudian atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dalam bentuk *Amandemen/Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian ini
2. Segala perubahan atau pembatalan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis, kecuali ketentuan-ketentuan dari pasal 12 Perjanjian ini.

PASAL 12 PAJAK DAN PUNGUTAN LAIN

1. Semua pajak, bea materai maupun pungutan-pungutan lain sehubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian ini adalah menjadi beban **PIHAK KEDUA** seluruhnya kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan memotong/memungut Pajak Penghasilan (PPh) dari pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sesuai perundang-undangan/ peraturan yang berlaku kecuali ada pengecualian/pembebasan pajak dari yang berwenang sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini.
3. Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan/ terutang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini akan disetorkan langsung oleh **PIHAK KEDUA** kepada Kas

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan/peraturan yang berlaku.

PASAL 13 **DIREKSI PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **Vice Direktur Service Support** untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** selaku Direksi Pekerjaan dan berwenang untuk memberikan instruksi, pemberitahuan serta bertanggungjawab atas pengawasan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan penilaian kinerja atas pekerjaan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14 **DALUARSA**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** menerbitkan Faktur Pajak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak selesai pekerjaan maka berlaku ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2012 dan **PIHAK PERTAMA** berhak tidak melakukan pembayaran atas Faktur Pajak yang diterbitkan tersebut.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan tagihan melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak waktu penyerahan barang atau selesai pekerjaan maka **PIHAK PERTAMA** berhak tidak melakukan pembayaran sehingga tagihan **PIHAK KEDUA** dianggap lunas dan tidak dapat ditagihkan kembali.

PASAL 15 **PEMBERITAUAN DALAM PELAKSANAAN**

Setiap dan segala pemberitahuan, instruksi, petunjuk, kesepakatan, persyaratan kehendak lainnya atas dasar Surat Perjanjian akan dinyatakan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dengan surat kepada alamat-alamat yang disetujui bersama,tersebut berikut ini :

PIHAK PERTAMA : PT PERTAMINA BINA MEDIKA QQ RS OTAK DAN
JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA.

Alamat : Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya,
Makassar

Untuk Perhatian : 1. Nama : Dwicahyo Ramadhan Priyatna
Jabatan/Bagian : Sr. Officer General Affair
No Hp : 089601294640
Email : rsoj.prb@gmail.com

2. Finance
Nama : Muhammad Iskandar Zulkarnain
Jabatan/Bagian : Officer Ar & Ap
No Hp : 081255588138
Email : keuangan.rsprb@gmail.com

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :

PIHAK KEDUA : PT STRUKTUR INDONESIA MADANI

Alamat : Jl. Dg. Tata III Lorong. 09 No. 04
Untuk Perhatian : Nama : Arifuddin
Jabatan/Bagian : Direktur Utama (Owner)
No Hp : 085398364589
Email : agcarif161@gmail.com

PASAL 16
KEADAAN KAHAR

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **PERJANJIAN** ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari **PIHAK** tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar ("**KEADAAN KAHAR**").
2. Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan **KEADAAN KAHAR**: a) kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; atau b) gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; atau c) sengketa industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau d) perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
3. Suatu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **PERJANJIAN** ini dengan alasan **KEADAAN KAHAR** jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan b) tidak ada unsur **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
4. **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1X24 jam sejak terjadinya **KEADAAN KAHAR** yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** setelah terjadinya **KEADAAN KAHAR** tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis **KEADAAN KAHAR** yang terjadi, perkiraan lamanya **KEADAAN KAHAR** akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.
5. **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar **PIHAK** tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai **PERJANJIAN** ini.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

6. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** sejak terjadinya **KEADAAN KAHAR**, **PIHAK** yang mengalami keadaan itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ayat 4 di atas, maka **KEADAAN KAHAR** dianggap tidak pernah terjadi.
7. **PIHAK** yang menerima pemberitahuan **KEADAAN KAHAR** dapat menolak mengakui adanya **KEADAAN KAHAR** selambat-lambatnya 7 (tujuh) **HARI KALENDER** setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 4 di atas. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** tersebut tidak ada penolakan dari **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** itu dianggap mengakui adanya suatu **KEADAAN KAHAR**.
8. Apabila adanya **KEADAAN KAHAR** ditolak untuk diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang menyatakan **KEADAAN KAHAR** tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai **PERJANJIAN** ini.
9. Jika **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** berkeberatan atas penolakan oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini.
10. Apabila terjadinya **KEADAAN KAHAR** tersebut diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar **PERJANJIAN** dapat tetap dilaksanakan.

PASAL 17 **ETIKA BISNIS**

PIHAK KEDUA menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** dan/atau **PERSONIL PIHAK KEDUA** tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

PASAL 18 **KEDUDUKAN HUKUM**

Kedua belah pihak setuju memilih tempat kedudukan hukum umum yang tidak dapat diubah lagi yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 20 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara musyawarah tersebut belum dapat diatasi, maka perselisihan itu akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Makassar.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

**PASAL 21
PENUTUP**

Apabila di dalam surat perjanjian ini ada hal-hal yang belum cukup diatur, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikian surat perjanjian ini aslinya dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh para pihak di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
RSOJ PERTAMINA ROYAL
BIRINGKANAYA


dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

PIHAK KEDUA
PT STRUKTUR INDONESIA MADANI



ARIFUDDIN
Direktur

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :